



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة القادسية / كلية التربية

قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية

الدراسات الأولية

حقوق الانسان في الصحيفة السجادية (رسالة الحقوق أنموذجاً)

بحث تقدم به الطالب :

محمد لطيف عبد

وهو جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس

في قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية .

إشراف

م . د حيدر جبار دفتر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
"إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ"

صدق الله العلي العظيم
(البقرة: ١١٩)

الإهداء

إلى سيد الساجدين

نور الله في الأرض وسيد البكائين

وإمام المتقين زين العابدين (عليه السلام)

حجة الله في الأرض على الخلق اجمعين

شكر وتقدير

أبدأ بشكر الله (عز وجل) على جعله عسير الامر يسيراً ، وانطلاقاً من قول الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
اما بعد :

فلا يسعني بعد الانتهاء من هذا البحث سوى ان اتقدم بفائق الشكر والتقدير والامتنان الى استاذي الفاضل المشرف على البحث (م.د حيدر جبار دفتري) لما بذله من جهد متميز في سبيل اغناء البحث وإرشاداته القيمة وتشجيعه المتواصل، فقد كان نعم الاستاذ جزاه الله عني كل خير .

كما اتقدم بالشكر الجزيل الى أساتذتي في قسم علوم القرآن والتربية الاسلامية سيما السيد رئيس القسم أ.م. د عباس أمير لأنه الأساس في اختيار البحث ، على ما أبدوه من مساعدة متواصلة لي .

المحتويات

٩-٣ الفصل الأول : الحق في اللغة والاصطلاح

- ٣ - الحق في اللغة
- ٤ - الحق في الاصطلاح
- ٥ - نبذة عن حقوق الانسان
- ٨ - نبذة مختصرة عن رسالة الحقوق

١٥-١٠ الفصل الثاني : الحقوق الاقتصادية

- ١٠ - المبحث الأول : حق الشريك
- ١٢ - المبحث الثاني : حق المال
- ١٤ - المبحث الثالث : حق الغريم

٢١-١٦ الفصل الثالث : الحقوق الانسانية

- ١٦ - المبحث الأول : حق السلطان
- ١٨ - المبحث الثاني : حق رعيته بالعلم
- ٢٠ - المبحث الثالث : حق السائل

-٢٢ الفصل الرابع : حقوق متفرقة

٢٧

- ٢٢ - المبحث الأول : حق الأب
- ٢٤ - المبحث الثاني : حق الزوجة
- ٢٦ - المبحث الثالث : حق الأخ

٢٨ الخاتمة :

٣٠-٢٩ المصادر :

المقدمة

الحمد لله الذي احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه وتسربل بالجلال والعظمة في عزه واشتهر بالتدبر في قدسه وتعالى بالجلال والكبرياء في تفرد مجده .

والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الذين اختارهم الله لنفسه واصطفاهم على عباده وارفضاهم لدينه وخصهم بمعرفته .

أما بعد

فإن حياة الإمام السجاد (عليه السلام) تحكي في طياتها صورة ناصعة عن الاسلام المحمدي الأصيل وأخذ يبين أصالة مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ويبين الكثير من الحقائق الغامضة في تاريخ صدر الاسلام بفعل السياسات المنحرفة لدى الحكام المتعطرسين عبر العصور إلى وقتنا هذا .

فأخذ الإمام زين العابدين على عاتقه ارشاد وتوجيه الأمة الاسلامية نحو حفظ حقوقها الشرعية والاجتماعية والثقافية والانسانية والاقتصادية بعد أن أصبح المسلمون وسط تيارات هادرة تلفهم من كل جانب ، وقد انحسرت بهم السبل واختلفت أمامهم التيارات .

إن الذي دفعني لأن اتشرف بالكتابة عن حقوق الانسان وعن رسالة الحقوق بالخصوص للإمام زين العابدين (عليه السلام) مشاركة مني في دعم المجتمع الاسلامي بالثقافة الحقّة والحقوق النيرة التي شرعها لنا الله سبحانه ورسوله الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) .

وعلى الرغم من كثرة الصعوبات التي واجهتني من قبيل نقص الخبرة وعدم الاطلاع الكافي على جميع المصادر وشحة مصادر شرح رسالة الحقوق للإمام ، هي كانت من اصعب اللحظات لدي لكن بحمد الله وتوفيقه قد اكملت ما بدأت من الكتابة عن بعض الحقوق المهمة في رسالة الحقوق .

وقد قسمت بحثي هذا إلى اربعة فصول تضمن الفصل الأول دراسة لفظة "الحق" في اللغة والاصطلاح ونبذة تاريخية عن حقوق الانسان وعن تاريخ وتوثيق رسالة الحقوق واسانيدھا وكذلك اجراء مقارنة بين رسالة الحقوق والاعلان العالمي لحقوق الانسان .

أما الفصل الثاني فقد درست فيه الحقوق الاقتصادية واحتوى على ثلاثة مباحث ، المبحث الأول تناول حق الشريك ، أما الثاني فتناول حق المال ، فيما تضمن الثالث حق الغريم .

بينما درست في الفصل الثالث الحقوق الانسانية واحتوى على ثلاثة مباحث ، درست في المبحث الأول حق السلطان ، في الوقت الذي تناول فيه المبحث الثاني حق الرعية بالعلم ، أما المبحث الثالث فتناول حق السائل .

أما الفصل الرابع فقد درس حقوق متفرقة من رسالة الحقوق ، تناول المبحث الأول حق الأب ، وتناول الثاني حق الزوجة ، فيما درس المبحث الثالث حق الأخ .

وقد أنهيت البحث بخاتمة أوجزت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها بما استطعت من الإيجاز والاختصار ، وهذا والحمد لله رب العالمين على منه وتوفيقه .

أولاً / الحق في اللغة :

اللغويون ذكروا لمفرد "الحق" معانٍ عدة وكلهم متفقون على أن الجذر اللغوي لها واحد وهو يعني : "الثبوت والوجوب واللزوم ونقيض الباطل والنصيب" ^(١)

ومنهم من قال : أن الحق خلاف الباطل ، والحق واحد ، الحقوق والحقة ، أضحي منه يقال : "هذه حقتي أي حقي" ^(٢)

فمن هذا التعريف يكون الحق معناه هو : شيء خلاف الباطل وهو الأمر الثابت

وتوسع آخرون في التعريف فقالوا إنه "من أسماء الله تعالى أو من صفاته ، والقرآن ، وضد الباطل ، والأمر المقتضي ، والعدل ، والإسلام ، والمال ، والملك ، والموجود الثابت ، والصدق ، والموت" ^(٣)

وأقول في هذا التعريف إن مفردة "الحق" تطلق على جميع ما ذكروا فهي على الله ، وعلى القرآن وعلى الصدق ، وعلى الموت .

الخلاصة اللغوية :

إذا امعنا النظر في هذه المعاني التي ذكرها أصحاب اللغة نجدها ترجع جميعها إلى أمرين :

أولاً/ الامر الثابت المتحقق .

ثانياً/ المطابقة والموافقة .

(١) لسان العرب ٢٤٩/٣

(٢) الصحاح ، الجوهري ١٤٦٠/٤

(٣) القاموس المحيط ، فيروز آبادي ٧٨٧.

ثانياً / الحق في الاصطلاح :

ما ذكره التهانوي (ت : ١١٥٨ هـ) "هو الثبوت واللائق والصحيح ، والصدق الواجب ، والامر المتفق وقوعه ، والحقيقة واسم من أسماء الله تعالى وقوله الصدق ، والوفاء بالوعد" (١)

تعليقا على ما ذكره التهانوي يذكر أن الأمر الثابت والصحيح هو بحد ذاته شيء حق وكذلك الصدق والحق منسجمان إذ يوصف كل منهما الشيء المطابق للواقع .

وقيل "هو الحكم المطابق للواقع" (٢) وقد ذكر الاصفهاني أن أصل الحق : المطابقة والموافقة كمطابقته للاعتقاد بشيء لما عليه ذلك الشيء في نفسه كاعتقاد فلان في البعث والثواب والجزاء" (٣)

وأقول حول هذا التعريف بما ان الحق مطابق للواقع وان الاعتقادات في البعث والجزاء والثواب ولأنها موجودة فعلا ولها موجد وهو الله ولأن الله هو الحق المطلق وهو المطابق للواقع وقد ذكر الجرجاني (ت : ٤٧١ هـ) ذلك فقال : ما وجب على العبد من جانب الله وما أوجبه الحق على نفسه وهو الثابت الذي لا يسوغ انكاره وهو يتفق مع ما ذكره الآخرون من حيث الوجوب والثبوت . (٤)

الخلاصة الاصطلاحية :

اتفق اغلب الاصطلاحيين على ان مفردة "الحق" في الاصطلاح تعني الصدق والوجوب والثبوت والمطابقة للواقع .

ومن خلال ذلك نقول قد توافق التعريفان اللغوي والاصطلاحي وهما يدلان على حقيقة واحدة وهو يعني الثبوت والتطابق مع الحقيقة والواقع .

(١) كشف اصطلاحات الفنون ، التهانوي : ٦٨٢

(٢) الموسوعة الفقهية ٧/١٨

(٣) معجم مفردات ألفاظ القرآن ، راغب الاصفهاني / ٢٤٦

(٤) التعريفات ، الجرجاني / ١٥٣

ثالثاً / نبذة عن حقوق الانسان "

ففي أوروبا ظهرت بعض التطورات المهمة النسبية في مجال حقوق الانسان ^(١)

فأقول أن سبب هذه التطورات التي ظهرت في أوروبا هي ناتجة عن عدة عوامل اقتصادية واجتماعية

وإن فكرة اعلان حقوق الانسان تعتبر أصيلة وأزلية قد تبلورت خلال الثورة الامريكية على بريطانيا ^(٢)

فأقول لو رجعنا إلى العهد الإسلامي لوجدناه أسبق من كل الأفكار التي سبقت حقوق الانسان وأقرانها لكن المجتمع الغربي يدعي أنه أول من نادى بحقوق الإنسان .

وقد نص اعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية في ٦ يوليو عام ١٩٧٦م على أن كل الرجال قد ولدتهم أمهاتهم سواسية ^(٣)

والذي يبدو وحسب التتبع له أنه نادى بتغير السلطة التي لا تهتم بحقوق الانسان كالحرية والحياة السعيدة والمساواة .

وبعد ذلك وصولاً إلى القرن العشرين وبعد الحرب العالمية الاولى والثانية أدت هذه الحروب إلى مأساة إنسانية كبيرة تمثلت بانتهاك حقوق الانسان بصورة فضيعة .

(١) تاريخ الحضارات العام ، إدوار بروي ، ٢٠/٣

(٢) حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والقانون الغربي ، الدكتور محمد فتح عثمان ، ١٣

(٣) معالم تاريخ الانسانية ، عبد العزيز جاويد ، ١١٧١/٢

وادی هذا المشهد المأساوي إلى تعالی الصیحات الدولية والإقليمية على عدم تكرار مثل هذه الحالات ... فأدت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ م^(١).

وأقول : لقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثلاثين مادة تدور جميعها حول معظم حقوق الإنسان وهو ان الناس متساوون في الحقوق والواجبات وقد وهبوا ضميرا وعقلا وأن يكون تعاملهم فيما بينهم بروح من الإخوة وأنهم متساوون في الحقوق والكرامة

أما حقوق الإنسان في الإسلام :

ينطلق الاسلام من اعتقاد راقٍ في نظرتة للإنسان إذ جعل الله عز وجل الانسان خليفة له في الارض لعمارتها .^(٢)

وأقول في رأيي أن حقوق الإنسان في الاسلام جمعت في الاسلام جميع ما يتعلق بهذا الإنسان بحقوق فردية وحقوق خاصة وكذلك حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية ، وقد تطور مفهوم حقوق الإنسان في الاسلام إلى علاقة الفرد المسلم بالآخرين ، وهذا ما أكد عليه الإمام السجاد .

ولا شك أن من أبرز معالم حقوق الإنسان في الاسلام هي رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (عليه السلام) والتي هي مدار البحث ، وهي تلك الرسالة التي تحتوي خمسين حقا ، وتجمع حقوق الناس في الاخلاق والدين والارتباطات القانونية والسياسية والاجتماعية والفردية

وقبل هذا وذاك نجد القرآن الكريم له السبق في تلك الحقوق الانسانية وهي الحقوق التي حفظ بها الله تعالى خلقه من الظلم والاستعباد وهنا نورد بعضا من هذه الحقوق لا جميعها فهي متكررة ولا مجال لذكرها جميعا .

قال تعالى ﴿...﴾^(٣) وهذا جزء من الحقوق الانسانية وهي المحافظة على حقوق الآخرين من السلب والضياع .

وفي نص آخر قال تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان﴾^(٤) وفي هذا جنبه انسانية على الحث على التعاون مع الآخرين .

(١) رسالة الحقوق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، دراسة مقارنة ، ٥٠/٢

(٢) حقوق الإنسان بين تعاليم الاسلام وإعلان الأمم المتحدة ، ١١

(٣) سورة الأعراف / ٦٠

(٤) سورة الحجرات / ١١

مقارنة حقوق الانسان في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين والاعلان العالمي لحقوق الانسان
نورد هنا بعض هذه المقارنة :

اولاً/ أن رسالة الحقوق لم تستغرق وقتاً ومراجعة من الإمام السجاد ... أو مساعدة من أحد على
العكس من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي استغرق كتابته سنتين^(١)

وبذلك أقول أن الإمام هو العالم المتبحر وهو لا يحتاج إلى المساعدة في نشر العلوم

ثانياً / إن رسالة الحقوق فيها جانب من الإلزام ، أما الإعلان فهو لا يحمل صفة الإلزام لأنه
مجرد مبادئ حقوق انسان .

وفي ذلك أشير إلى أن فيها صفة الإلزام لأنها صادرة من إمام معصوم واجب الطاعة

ثالثاً/ إن رسالة الحقوق مبنية على العدالة أما الإعلان مبني على المساواة .

وفي رأيي أن في مبدأ العدالة هو إعطاء كل ذي حق حقه أما في المساواة هو الغاء
الفروق بين الافراد وفي ذلك فرق كبير بينه وبين العدالة .

رابعاً/ إن رسالة الحقوق مبنية على الأصل الإلهي في حين كان الإعلان العالمي وضعي أي
فلسفة بشرية

(١) رسالة الحقوق للإمام السجاد والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، دراسة تربوية مقارنة ، رسالة تقدم بها إلى مجلس
كلية ابن رشد ، جامعة بغداد ، وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير ، آداب ، الطالب علي فاخر محسن
الجزائري ، اشراف ا . د ابتسام محمد فهد ، بغداد ، ٢٠١٠م

رابعاً / نبذة مختصرة عن رسالة الحقوق :

تعريف رسالة الحقوق :

هي الرسالة التي رواها أبو حمزة الثمالي عن الإمام زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي (عليهم السلام) والتي تحتوي على خمسين حقاً وهي الجامعة لحقوق الناس وحقوق النفس وهي رسالة في الدين والأخلاق والعلاقات الفردية والاجتماعية والسياسية والقانونية .

أقول : من الضروري للإمام السجاد وهو صاحب الدعوة في الإصلاح في ذلك المجتمع أن يداوي النفوس ويعود بها إلى الأخلاق الحميدة التي ترجع بدورها تعاليم الاسلام الزاهرة التي قارب أن يقضى عليها من خلال الكذب على الله تعالى وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وكان الإمام زين العابدين اول من لفت الانظار إلى انقاذ امة جده من وديان الهلاك وتنويرهم إلى الطريق المستقيم .

فهي رسالة وضعها الإمام بين أيدينا لنعالج في ضوئها مشكلاتنا وتقصيرنا وأخطائنا وما يقف في طريقنا وأرادنا من خلالها أن نكون عناصر صالحين في المجتمع نحب الخير ونعمل به ونكره الشر ونتجنبه ^(١)

توثيق رسالة الحقوق : هناك عدة أسانيد لرسالة الحقوق :

السند الأول : ما ذكره الشيخ النجاشي في رجاله "ذكر الشيخ النجاشي في رجاله في ترجمة أبي حمزة الثمالي وله رسالة في الحقوق عن علي ابن الحسين (عليه السلام) ... " ^(٢)

السند الثاني : ما أخبرنا به الشيخ الصدوق في كتابه (من لا يحضره الفقيه) ^(٣)

السند الثالث : وذلك ما جاء في سند الشيخ الصدوق في "الأمالي" "... عن ثابت بن دينار الثمالي عن سيد العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب (عليهم السلام) قال : حق نفسك أن تستعملها بطاعة الله ... " ^(٤)

(١) شرح رسالة الحقوق ، السيد عباس الموسوي ، ١٤

(٢) فهرست أسماء مصنفى الشيعة المشهور برجال النجاشي ، ١١٦

(٣) ينظر : من لا يحضره الفقيه ، الشيخ الصدوق ، ٦١٩/٢

(٤) الأمالي ، الشيخ الصدوق ، ٤٥١

السند الرابع : حسب ما جاء في سند الشيخ الصدوق في كتابه "الخصال" (... عن أبي حمزة الثمالي قال : هذه رسالة علي ابن الحسين عليهما السلام إلى بعض أصحابه ، اعلم أن الله عز وجل عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها ...) ^(١)

ومن الواضح إن الإمام السجاد قدم هذه الرسالة الذهبية وأرسلها إلى أصحابه وقد أوردتها جمع غفير من المحدثين والرواة أمثال الشيخ الكليني وذلك في معجمه باسم "رسائل الأئمة" وكذلك ما جاء عن طريق ابن شعبة الحراني في كتابه "تحف العقول عن آل الرسول" والشيخ الطبرسي في كتابه "مكارم الاخلاق" ومنهم أيضا السيد ابن طاووس في كتابه "فلاح السائل" وأيضا الشيخ المجلسي في بحاره .

وأن هذه الرسالة المباركة تعددت في النقل وبصيغ مختلفة ومتفاوتة وكذلك الذي يبدو عليه إن صياغة كتاب تحف العقول هي الأساس وذلك لأن سندها أوضح وأصح من طريق الشيخ الصدوق .

(١) الخصال ، الشيخ الصدوق ، ٥٦٤

المبحث الأول

حق الشريك

قال الامام السجاد (عليه السلام)

"وحق الشريك فإن غاب كفيته ، وإن صغر ساويته ، ولا تعزم على حلمك دون حلمه ، ولا تعمل برأيك دون مناظرته وتحفظ عليه ماله ، وتنفي عنه خيانتته فيما عز او هان من امره فإنه بلغنا أن يد الله تبارك وتعالى على الشريكين ما لم يتخاونا ولا قوة إلا بالله"(١) .

هذا هو الحق الثالث والاربعون من حقوق الرسالة السجادية وهو حق الشريك على شريكه

وقول الإمام (عليه السلام) : (وحق الشريك ...) فكثيرة منها توقير الشريك واحترامه وتقديره والدعاء له ... وكذلك تجنب الكذب عليه وتدبير مكيدة له ، والمكر والخديعة واساءة المعاملة(٢) وقد تبين لي من خلال هذا النص أن من اساسيات الشراكة الناجحة والصادقة هو ان تحترم ذلك الشخص الذي اشتركت معه في تجارة أو صناعة أو ما شابه ذلك من موارد الشركة الذي تمتن العلاقة بين بعضهما .

وبهذا اتفق الشيخ الساعدي مع بعض الشارحين لهذه الرسالة او بعض الشارحين لهذا الحق من أن (الشراكة تقوم على الامانة وان الخيانة تفقد الشراكة وأن أيدي الله على الشريكين ما دام لم تحدث الخيانة)(٣)

(١) تحف العقول عن آل الرسول ، ابن شعبة الحراني / ٢٦٧

(٢) شرح رسالة الحقوق ، الشيخ صالح الساعدي / ٦٥٢

(٣) القانون الاخلاقي ، قدرة الله مشايخي / ٤٩١

وحسب رأيي ان الخيانة وعدم الصدق بعدم حفظ حقوق الشريك هي مفسدة بحد ذاتها
توجب فض الشراكة وارجاع كل ذي حق حقه .

وشرح البعض هذا النص (فإن غاب كفيته وكأنه حاضر معك ، أو كأنك حاضر في مكانه
، وتكفيه المؤونة وفق القضايا والضوابط المعمول عليها) ^(١)

وقد اتفق مع هذا الشرح الاستاذ قدرة الله مشايخي في القانون الاخلاقي من أن : (عدم
التصرف في حالة غياب الشريك بل القيام باعماله) ^(٢)

وأما قلبي في هذا ان الشراكة تعني اتخاذ القرارات بالاتفاق مع الشركاء وعدم التصرف
بشيء يخالف الشريك ، أو عدم رضاه .

وقد ورد عن امير المؤمنين (عليه السلام) : (شارك الذي قد اقبل عليه الرزق فإنه أخلق
للغنى وأجدر لاقبال الحظ) ^(٣)

بالاعتماد هذه الرواية أقول إنَّ اصل الشراكة هي لكسب المال ومضاعفته أو الشراكة
في جميع مجالات الحياة والذي يقبل عليه رزقه أحق بالمشاركة معه ، لأن رزقه يكون وفيرا
بحسب قول الإمام .

(١) في رحاب رسالة الحقوق ، الشيخ نعيم قاسم / ١٥

(٢) القانون الاخلاقي ، قدرة الله مشايخي / ٤٩١ .

(٣) وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ١٨٠/١٣

المبحث الثاني

حق المال

قال الإمام السجاد (عليه السلام)

(وحق مالك ألا تأخذه إلا من حله ولا تنفقه إلا في وجهه ، ولا تحرفه عن مواضعه ولا تصرفه عن حقائقه ولا تجعله إذا كان من الله إلا إليه وسببا إلى الله ولا تؤثر به على نفسك من لعله لا يحمذك فاعمل بطاعة ربك فتكون معينا له على ذلك وما أحدث فيه مالك فيذهب بالغنيمة ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة مع التبعة ولا قوة إلا بالله) ^(١)

هذا هو الحق الرابع والثلاثون من مجمل حقوق الرسالة الخالدة :

(أما كيفية الحصول في الطرق الشريفة التي تعتمد على الكفاءة والربح الحلال ونظافة الكف والاجارة المشروعة وغيرها تيسر الثروة بشكل موضوعي ... لذا حرم الاسلام انفاقه بلعب القمار وشراء الخمر والاعمال المحرمة الفاسدة وشراء الضمائر والتغريب بالناس ... ما يؤدي إلى الانحراف عن الاستفادة السليمة وهو قول الإمام ع (لا تحرفه عن موضعه) ^(٢)

فأقول ان المراد من هذا الشرح هو كسب المال بالطرق الصحيحة وغير الملتوية التي تعتمد على الغش والاحتيال ، إنما بالطرق المشروعة التي أكدت عليها ثوابت الاسلام ، بما يضمن الاستفادة السليمة لذلك المال .

وهذا ما أكدته وقاله الاستاذ قدرة الله مشايخي من أن (طلب الرزق يكون بالطرق الحلال وأن يجتنب الانسان طريق الحرام وما أكثر الذي انفقوا اعمالهم في جمع الاموال ، وفي نهاية أمره ينتظر فيرى الورثة ينتظرون الحصول على نصيبهم) ^(٣)

(١) تحف العقول عن آل الرسول ، ابن شعبة الحراني / ٢٦٧

(٢) في رحاب رسالة الحقوق ، الشيخ نعيم قاسم / ٢١

(٣) شرح رسالة الحقوق ، عباس الموسوي / ١٧٥

وبهذا قد وافق شرح الشيخ نعيم قاسم

وقول الإمام (عليه السلام) (ولا تأثر به على نفسك ومن معه لا يحمذك) وكما ان من حق هذا المال إذا كان الانسان عاقلاً أن ينظر لنفسه ويعمل فيه لصالحه وهو على قيد الحياة ، لا أن يجمعه في سبيل غيره ممن قد لا يحمده ويشكره ولربما استغله الوارث في معصية الله فتكون المصيبة اعظم واشد لأنه سهل له طريق المعصية ووفر له اسبابها وادواتها ^(١)

لذلك اتضح لي من هذا القول ان الانسان الذي لديه لب وتفكير يدفع هذا المال إلى المحتاجين بشخصه وعدم انتظار الآخرين من بعده ان يدفعوا بالنيابة عنه ولربما يذهب هذا المال إلى معصية فيكون نقمة عليه وليس رحمة لأن هذا الطريق سهل يسير وأما غيره الصعب العسير .

وهذا ما اكده الإمام علي (عليه السلام)

(أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله فورثه رجل فأنفقه في طاعة الله سبحانه فدخل به الجنة ودخل به الأول النار) ^(٢)

(١) القانون الاخلاقي ، قدرة الله مشايخي / ٥٠٢

(٢) نهج البلاغة ، صبحي الصالح : حكمة ٤٢٩ .

المبحث الثالث

حق الغريم

قال الإمام زين العابدين (عليه السلام)

(وحق غريمك الذي يطالبك ، فإن كنت موسرا أوفيته وكفите وأغنيتة ولم تردده ولم تماطله فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : مطل الغني ظلم وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول ، وطلبت إليه طلبا جميلا ، وردته عن نفسك ردا لطيفا ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته فإن ذلك لوّم ولا قوة إلا بالله) (١)

هذا هو الحق الخامس والثلاثون من الرسالة الجليّة وهو حق الغريم على غريمه

الغريم المطالب هو الدائن الذي أقرض مالا لشخص آخر هو المدين أو الدائن واقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة . (٢)

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أقرض أخاه المسلم ، كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد وجبل رضوى وطور سيناء حسنات ، فإن رفق به في طلبه ، يعبر به على السراط كالبرق اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه ، حرم الله عليه أجر المحسنين (٣)

وبحسب رأيي أقول إن ما يريده الإمام السجاد من خلال هذا الحق أن من عليه ديناً فليبادر إلى إعطاء ما عليه واجتتاب التسويف والتأخير لأن بذلك جاء النهي لأنه تأخير حق الغير ويعد ذلك ظلماً .

أما إذا كان الغريم معسرا أي غير قادر على الإيفاء فالمعلوم من الكتاب العزيز أن الخطاب موجه إلى الدائن بانتظار المدين وتأجيله كما في قوله تعالى ﴿وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمُغْرِمِينَ﴾ (٤) ...

(١) تحف العقول عن آل الرسول ، ابن شعبة الحراني / ٢٦٧ .

(٢) في رحاب رسالة الحقوق ، الشيخ نعيم قاسم / ٣٩

(٣) ثواب الأعمال ، الشيخ الصدوق / ٢٨٩ .

(٤) سورة البقرة / ٢٨٠ .

فأقول حول هذا إن الإنسان إذا كان معسراً فعلى الطرف الآخر أو الدائن الانتظار وليقل له خيراً أو عاملوه بلطف وإحسان ، وألا يبادروه بالقول السيء .

وقد شرح البعض ذلك (فإذا كان المدين معسراً فليقل لغريمه خيراً وليحاول إرضاءه بحسن القول ويرده رداً لطيفاً ، ولا يجمع على الغريم ذهاب ماله وسوء معاملته)^(١)

وبهذا قد وافق ما شرحه الشيخ قاسم

وبهذا أقول إن من أهم الحلول لمشاكل المحتاجين هو القرض لأن فيه أجراً عظيماً كون الاسلام يناشد ويطلب من الأغنياء مساعدة الفقراء ، وان يمدوا لهم يد العون وهذا أبسط الحقوق

وبهذا قال تعالى ﴿ ۝۱ ۝۲ ۝۳ ۝۴ ۝۵ ۝۶ ۝۷ ۝۸ ۝۹ ۝۱۰ ۝۱۱ ۝۱۲ ۝۱۳ ۝۱۴ ۝۱۵ ۝۱۶ ۝۱۷ ۝۱۸ ۝۱۹ ۝۲۰ ۝۲۱ ۝۲۲ ۝۲۳ ۝۲۴ ۝۲۵ ۝۲۶ ۝۲۷ ۝۲۸ ۝۲۹ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ﴾

وهكذا يحفظ الاسلام حق الدائن والمدين ، وتبقى هذه المعاملة تكاملية^(٣)

(١) القانون الاخلاقي ، قدرة الله مشايخي / ٥٠٥

(٢) سورة الحديد / ١١

المبحث الأول

حق السلطان

قال الإمام السجاد (عليه السلام) :

"فأما حق سائنك بالسلطان : فإن تعلم أنك جُعلت فتنة وأنه مبتلى فيك بما جعله الله له عليك من السلطان وإن تخلص له في النصيحة ، وألا تماحكه وقد بسطت يده عليك فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه وتذل وتلطف لا عطاءه من الرضا ما يكفه عنك ، ولا يضر بدينك ، وتستعين في ذلك عليه بالله ، ولا تعازره ولا تعانده فإنك إن فعلت ذلك عققته ، وعققت نفسك ، فعرضتها لمكروهه وعرضته للهلكة فيك ، وكنت خليفا أن تكون معينا له على نفسك شريكا له فيما أتى إليك ولا قوة بالله" (١)

هذا هو الحق الرابع عشر من حقوق الرسالة الشريفة وهو حق السلطان على رعيته .

صدر الإمام (عليه السلام) أغلب الحقوق التي ذُكرت في هذه الرسالة بضرورة العلم والمعرفة قبل المبادرة على إداء الحق والعمل على تحقيقه ... فعلاقة الفرد بالسلطان هو أن يعلم الناس كل تقلبات الحياة ... إنما هي ساحة ابتلاء وكرسي امتحانه ولعل اكبر واعظم امتحان يواجهه الانسان هو كونه سلطان وحاكما يدير امور الناس . (٢)

وفي مناقشتي لهذا القول أقول إن طبيعة مهمة السلطان هي المحافظة على الناس وتوفير أقصى غايات الأمن وحفظ اموالهم وأعراضهم وأن يدفع بعض الناس لبعضهم وعندما يقدم إلى السلطان من أموال إنما هي أموال الناس والشعب وعدم تبذيرها ويجب صرفها في خدمتهم .

وهذا ما ذهب إليه البعض من أن اشتراط الأمانة هو لاحاطة السلطان بسياج من الأخلاق الفاضلة التي يستلزمها للاضطلاع بمهمة الحكم ومن الأمانة الحرص على شؤون الرعية المادية والأدبية والحرص في الدفاع عنها (٣)

(١) تحف العقول عن آل الرسول ، ابن شعبة الحراني / ٢٦٠

(٢) شرح رسالة الحقوق ، السيد طاهر عيسى درويش / ١١١

(٣) شرح رسالة الحقوق ، حسن القبنجي / ٢٧٩ .

وفي رأيي أقول إن جانبا من جوانب السلطان هو عدم مخالفة السلطان أو القيام عليه أو أحداث شيء من الفوضى فتكون بذلك قد أثرت غضبه عليك وخلاف ذلك يجب أن تقدم إليه المشورة وترشده إلى الطريق الصحيح والسليم وهذا ما أكد عليه الإمام السجاد (عليه السلام) بخصوص هذا الحق .

وهذا ما تناوله وشرحه الأستاذ طاهر عيسى

"حيث قال وعليك ألا تعترض طريقه إلى مستوى اللغط والثورة عليه لأنه ينال منك وبذلك تعرضه للعقوبة ... وعليك إذا رأيت خطأ من جانبه هو ان تبادر إليه وأن تعلمه وتحاول أن تدله عليه وتوقفه على وجهه السليم" ^(١)

المبحث الثاني

حق رعيك بالعلم

قال الإمام زين العابدين (عليه السلام) :

"وأما حق رعيك بالعلم فإن تعلم أن الله قد جعلك لهم فيما آتاك الله من العلم وولاك من خزانة الحكمة فإن أحسنت فيما ولاك الله من ذلك وقمت به لهم مقام الخازن الشفيق الناصح لمولاه في عبيده ، الصابر المحتسب الذي إذا رأى حاجة أخرج له من الأموال التي في يديه ، كنت راشداً وكنت لذلك املاً معتقداً ، وإلا كنت له خائناً ولخلقه ظالماً ولسلبه وعزه متعرضاً" (١)

هذا هو الحق الثامن عشر من الرسالة الخالدة وهو حق رعيك بالعلم

وهذا الكنز من أثنى الكنوز ولكنه يمتاز عنه بأنه لا تجف ينابيعه وليس له نفاد ، وهو ينمو ويزداد ويزدهر بقدر ما ينفق منه .

قال أمير المؤمنين (عليه السلام) "المال ينفد والعلم يزكو على الانفاق" (٢)

وفي هذا رأيي أن العلوم التي يعطيها المتعلم هي من نعم الله عليه وأن يبذل في العلم بأقصى ما لديه وأن يكون حاضراً في أيام الشدة والفتنة لارشاد الرعية وان يوضح بذلك فضيلة العلم والمعرفة ، وهذا ما أكد عليه الإمام السجاد في رسالته ، وفي هذا الحق بالخصوص .

وقد حث الاسلام على طلب العلم كل علم بدون استثناء وكل علم يدفع الجهل سواء في العقائد الدينية أو في غيرها لأنه مظهر من مظاهر الله وعظمته (٣)

(١) تحف العقول عن آل الرسول ، ابن شعبة الحراني / ٢٦٢

(٢) شرح رسالة الحقوق ، حسن القبنجي / ٣٥٢

(٣) شرح رسالة الحقوق ، حسن القبنجي / ٣٦٢

وشرحي لهذا أقول إن الإسلام حث على طلب العلم من دون قيد أو شرط ، وكل علم يدفع به الآخرين الجهل أو الظلم في شتى ميادين في العلوم ومنابعها وأن زكاة العلم تعليمه كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) "زكاة العلم تعليمه عباد الله" (١)

لذلك إن الإمام السجاد (عليه السلام) "يعتبر المعلم والإنسان خازنا للعلم والحكمة" (٢)

فأقول في ذلك بما إن المعلم هو خازن العلم فيجب أن يتصف بعدة صفات تجعل منه قدوة وذلك بقدر انفاقه لذلك العلم وسخائه وأن يكون إنفاق العلم أقوى وأكبر من إنفاقه للمال ، وهذا ما أراده الإمام السجاد (عليه السلام) في هذا الحق

(١) أصول الكافي ، ١ / ٤١

(٢) القانون الأخلاقي ، قدرة الله مشايخي ، ٢٣٧-٢٣٨

المبحث الثالث

حق السائل

قال الإمام السجاد (عليه السلام)

"واما حق السائل فأعطاؤه إذا تهيأ صدقة ، وقدرت على سد حاجته ، والدعاء له فيما نزل به ، والمعاونة له على طلبته ، وإن شككت في صدقه ، وسبقت إليه تهمة له ولم تعزم على ذلك ، لم تأمن أن يكون من كيد الشيطان أراد أن يصدك عن حصنك ويحول بينك وبين التقرب إلى ربك ، فتركته بستره ورددته ردا جميلا ، وإن غلبت نفسك في امره وأعطيته على ما عرض في نفسك منه فإن ذلك من عزم الامور" (١)

هذا هو الحق الخامس والأربعون من حقوق الرسالة السجادية وهو حق السائل

السائل هو الطالب ، قال تعالى (﴿وَمَا يَسْأَلُكَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾) (٢) ﴿وَمَا يَسْأَلُكَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٣)

الإمام زين العابدين (عليه السلام) يعلم المسؤول كيفية التعامل مع طالب الحاجة أو السائل ... يعلمه كيف يواجه الموقف بنفس رضية ، وكف سخية ... وكانت متوفرة له واستطاع أن يسد حاجة السائل بها ، ثم لا يكتفي بذلك بل يشمل بالصدقة للسائل بالتوسعة ... (٣)

وفي عرضي لهذا الأمر فأقول هنا : أراد الإمام منا كيف نتعامل مع المواقف ذات الطابع الانساني ، ونتعامل معها بكل خلق حسن وتصرف سليم ومن هنا يجب اعطاء السائل ما نحتاجه من الاموال والصدقة فيما اذا توفرت وبهذا نرفع جانب من جوانب شدته ولا نكتفي بذلك وإنما بحث الامام على الدعاء له بالخير الكثير والرزق الواسع .

وقد جاءت بعض الشروح خلاف ذلك (عندما يمد الإنسان يده إلى غير الله وإلى من هو نظير له في الخلق ، معنى هذا أنه يضحي بكرامته الانسانية) (٤)

وليس من حق السائل أن يستغل ما يعطيه فليس هذا أدب الشكر ... وإذا لم يكن عند المسؤول شيء أن يعطيه فليس للسائل أن يذمه أو يلومه (٥)

(١) تحف العقول عن آل الرسول ، ابن شعبة الحراني / ٢٧١

(٢) سورة الضحى / ١٠

(٣) شرح رسالة الحقوق ، السيد طاهر عيسى درويش / ٢٧١ .

(٤) القانون الأخلاقي ، قدرة الله مشايخي / ٥٦١

(٥) شرح رسالة الحقوق ، حسن القبنجي / ٣٥٣ .

وأفهم من هذا إنه ليس من خلق الانسان المحتاج أن يظهر عليه استغلال الآخرين بعد سؤالهم ، وكذلك من الجانب الآخر ليس من حق المسؤول أن يذم السائل إذا لم يرد أن يعطيه شيئاً وبالتالي فهي أمواله وليس لأحد شراكة فيها .

وقد ذكر البعض "إذا شك المسؤول في صدق السائل فعليك أن تتركه وتستتر عليه ولا تشهر به وأن ترده ردا جميلا بالكلمة اللائقة والتصرف الحسن" ^(١) قال تعالى (قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد) ^(٢)

وأقول حول ذلك إنه في حالة الشك بخصوص السائل ليس من الأدب والورع فضحه وإن ذلك يبقى في دائرة الشك واليقين ، ولا بد أن ترد عليه بكمال الكلمة ، والاخلاق الإسلامية السمحاء .

(١) في رحاب رسالة الحقوق ، الشيخ نعيم قاسم / ١٠٤

(٢) سورة البقرة / ٢٦٣

المبحث الأول

حق الأب

قال الإمام زين العابدين (عليه السلام) :

"وأما حق أبيك : فتعلم أنه أصلك وأنتك فرعك وأنتك لولاه لم يتكن ، فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه ، واحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قوة إلا بالله" (١)

هذا هو الحق الثاني والعشرون من حقوق الرسالة السامية ، وهو حق الأب على ولده

في هذا النص أشار الإمام إلى بيان حق الأب ومنه :

"أن يعلم الولد أنه فرع أبيه كفرع الشجرة المتصلة بساقها فلولا الساق الحاملة للأغصان والأوراق والثمار ، وإلا ما كانت الفروع والإغصان" (٢)

وكذلك "أن يعلم الولد أنه لو لا أبوه لم يكن شيئاً أي لم يتحقق ولم يوجد" (٣)

فأقول قد أشار الإمام في عباراته هذه أنك أيها الولد يجب أن تحمد الله حمداً كثيراً على تلك النعم التي هي من صاحب النعم الحقيقي وهو الله تعالى لا غيره وهذه الحقيقة قد مزجت الشكر للوالدين بشكر الله سبحانه وتعالى ، قال تعالى (وَالَّذِينَ يَشْكُرُونَ الْفَضْلَ الَّذِي آتَاهُمُ اللَّهُ فَهُمْ يَقْبَلُونَ) (٤) وان هذا المزج إن دل على شيء فإنما يدل على انهما على حقيقة واحدة في المنعمية حصراً .

وهذه هي السمة الأساسية في العقيدة الإسلامية تبرز في تصدير آية الإحسان إلى الوالدين والأقربين وغيرهم من طوائف ، بعبادة الله وتوحيده ثم في الجمع بين قرابة الوالدين من قرابة هذه الأصناف كلها من طوائف البشر (٥)

(١) تحف العقول عن آل الرسول ، ابن شعبة الحراني / ٢٦٣

(٢) شرح رسالة الحقوق ، الشيخ صالح الساعدي / ٤١٥

(٣) المصدر نفسه / ٤١٥

(٤) لقمان / ١٤

(٥) حقوق الانسان في رسالة الحقوق ، مجلة كلية التربية الأساسية ، دكتور عبد الخالق حسين احمد / ٢٥١

إن الإحسان للوالدين على وجه الخصوص ولذوي القربى على وجه العموم ، فمعظم التوصيات تتوجه بتوصية الذرية ببر الوالدين والإحسان إليهما ابتغاء رحمة الله ورضاه الرضا الصافي خالٍ من الرياء والتباهي .

وإن الإمام لم يكتفِ بذكر حقوق والديه بل جاء بالدعاء لهما في دعاء مكارم الأخلاق (اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف وابرهما بر الإمام الرؤوف واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من رقدة الوسنان ...) ^(١)

المبحث الثاني

حق الزوجة

قال الإمام زين العابدين (عليه السلام) :

"وأما حق رعيته بملك النكاح فأن تعلم أن الله جعلها سكنا ومستراحا وأنسا وواقية وكذلك كل واحد منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه ويعلم أن ذلك نعمة منه عليه وجب أن يحسن صحبة نعمة الله ، ويكرمها ويرفع بها وإن كان حقك عليها أغلض وطاعتك بها ألزم فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصية ، فإن لها حق الرحمة والمؤانسة وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لا بد من قضائها وذلك عظيم ولا قوة إلا بالله" (١)

هذا هو الحق التاسع عشر من حقوق الرسالة الانسانية وهو حق الرعية بملك النكاح

يبدو أن الإمام السجاد استخرج هذه الأوصاف الحقيقية وذلك لدور المرأة في حياة الرجل وبرهان ذلك في قوله تعالى (﴿وَالرَّجُلُ لِلنِّسَاءِ كَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ لِلدِّينِ﴾) (٢)

فالمراة هي السكن الذي يأوي إليه الرجل بعد أن تضطرب به الحياة ودوامتها ، وتعصف به الهموم والمشاكل فيعود إلى بيته ليستريح من كل تعب بعد ان يجد الهدوء والراحة والأنس (٣)

ويبدو أن هذا الذي يشير إليه الإمام من أن للزوجة دور حماية الرجل من عثرات ومهاوي الشهوات وهو ذلك قوله (عليه السلام) : "إن الله جعلها سكنا ومستراحا وأنسا وواقية"

وقول الإمام (ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بها وإن كان حقك عليها أغلظ) فإن ولاية الزوج على زوجته تتطلب منه أن يكون غفورا لهنات زوجته صبورا على ما يكره منها ، وقد دعاه الله إلى ذلك ورغبه فيه أحسن ترغيب ونبهه إلى ما قد يكون في المكروه من الخير والمنافع (٤)

(١) تحف العقول عن آل الرسول ، ابن شعبة الحراني / ٢٦٢

(٢) سورة الروم / ٢١

(٣) رسالة الحقوق ، السيد طاهر عيسى درويش / ١٣٢ .

(٤) شرح رسالة الحقوق ، حسن القبنجي ، ٣٩٥/١

وفي هذا أقول : قد حرص الاسلام على خلق الأجواء المثالية للأسرة لذلك قد طلب من الزوجة بحسن التوكل وحسن المعاشرة وهذا حق واجب بتمكين الزوج من نفسها ، وخلق أجواء الراحة والطمأنينة ولذلك أمرها بالتجمل للزوج والاشباع الغريزي لأن في هذا تأثير مهم على انجذاب الزوج نحو الزوجة وتدعيم علائق الحب وتوثيق قوة ارتباطهما ، وفي هذا قد أشار الإمام (عليه السلام) "وموضع السكون إليهما قضاء اللذة التي لا بد من قضائها ..."

المبحث الثالث

حق الأخ

قال الإمام السجاد (عليه السلام)

"وأما حق أخيك فتعلم أنه يدك التي تبسطها وظهرك الذي تلتجئ إليه وعزك الذي تعتمد عليه وقوتك التي تصول بها فلا تتخذها سلاحا على معصية الله ولا عدة للظلم بحق الله ، ولا تدع نصرته على نفسه ومعاونته على عدوه والحوار بينهم وبين شياطينه ، وتأدية النصيحة إليه والإقبال عليه في الله ، فإن انقاد لربه وأحسن الإجابة له ، وإلا فليكن الله أثرا عندك وأكرم عليك منه" (١)

هذا هو الحق الرابع والعشرون من مجمل الرسالة السجادية وهو حق أخيك عليك

الأخ هو اليد والمسدد الي يستند إليه الإنسان حينما يحتاج إلى أن يحمي ظهره ، كناية عن الوقوف إلى جانبه في الشدائد والمهمات (٢)

فأقول : يجب على الأخ احترام أخيه وحسن المعاملة معه وأن يحب له ما يحب لنفسه ، وبهذا قد روي عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) أنه قال : "لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك ابق منها فإن ذهابها ذهاب الحياة" (٣)

ولذا على الانسان أن يحمي اخوته من سلطة الشياطين عليهم ولذا يجب أن يبادر إلى نصحتهم وارشادهم لينال بذلك رضا الله حتى يعد من السائرين في طريق الله سبحانه .

فيعتبر الأخ الأكبر في منزلة الوالد فيعامله بالأدب والمعروف ، وأن يعمل بارشاداته النافعة (٤)

- (١) تحف العقول عن آل الرسول ، ابن شعبة الحراني
(٢) شرح رسالة الحقوق ، السيد طاهر عيسى درويش / ١٥٠
(٣) وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ٥٠١/٨
(٤) شرح رسالة الحقوق ، حسن القبنجي ٤٥٧/١

وأما قول الإمام : "وظهرك الذي تلتجئ إليه" فالإمام يريد ان يقول أن الأخ هو مصدر قوتك في كل زمان ومكان ، وهذه القوة لا تنفك عنك بأي حال من الأحوال ، وقد شبهه كالظهر في اسناد البدن ، وخصوصا فيما إذا كان هذا الأخ واعيا وعاقلاً فهو الكف الحصين لك ، والملاذ والملجأ الذي تلتجئ إليه في الصعاب .

وخير مثال على ذلك هو ما قام به الإمام ابي الفضل العباس تجاه أخيه الإمام الحسين في معركة الطف وبهذا الموقف قد ألهم الرجال والعقول وهو ضرب لنا مثالا في الإخوة الإسلامية ، إخوة أساسها النبل والتضحية والقيم وهذا ما قاله الإمام السجاد في هذا الحق .

الخاتمة

بحمد الله وأفضاله وتوفيقاته ومنه واحساناته عليّ على اعانتني على اكمال بحثي فما من نعم إلا منه جل شأنه .

وبعد اختتام البحث أوجز ما توصلت إليه لأضعها بين يدي القارئ الكريم ، وقد وفقت للوصول إلى بعض النتائج بعد اتمام البحث .

هناك تصور خاطئ عن الإمام السجاد بأنه اعتزل الحياة بعد فاجعة كربلاء ، وتوجه إلى العبادة والانقطاع عن الدنيا والبكاء على ابيه الحسين (عليهما السلام) فإن هذا التصور يعد خاطئاً ، كون رسالة الحقوق ارتكزت على أساس الايمان بالله ، والارتباط بالدنيا من أجل اصلاح الناس .

كما توصل البحث إلى ان الحقوق التي اقرها الاسلام هي حقوق ثابتة لا طارئة ، مصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، فالإمام السجاد قد وضع في رسالته القواعد الأساسية للنظام الأسري الفاعل والناجح ، وهو ايضا قد وضع تشريعاً كاملاً للأخلاق المثالية ورسم لها التصورات الأساسية من أبرزها تنمية الإنسان .

وأن رسالة الحقوق قد سبقت الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٨م ، بمئات السنين

كما أن من أبرز خصائص رسالة الحقوق هي دعوتها إلى عدم التمايز في الحقوق بين أبناء المجتمع وأشار الإمام أيضا في رسالته الى مجال التعلم والتعليم .

إن الحقوق الخمسين التي ذكرها في رسالته وما ورد فيها من مضامين انسانية واقتصادية قد سبقت القوانين الوضعية للدول المتحضرة .

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين .

المصادر

- القرآن الكريم .
- ١. الاستبصار فيما اختلف من اخبار ، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، تحقيق السيد حسن الموسوي ، دار الكتب الاسلامية ، طهران ، ١٣٩٠ هـ .
- ٢. الاصول من الكافي ، ابو جعفر بن محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي ، ت ٣٢٨ هـ ، الناشر دار الكتب الاسلامية ، طهران ، ط ٣ ، ١٣٨٨ هـ .
- ٣. الأمالي ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، تحقيق قسم الدراسات الاسلامية ، مؤسسة البعثة ، قم ، ط ١ ، ١٤١٦ هـ .
- ٤. تاريخ الحضارات ، إدوار بروي ، منشورات عويدات ، بيروت - باريس ، المجلد الثالث .
- ٥. تحف العقول عن آل الرسول ، ابو محمد الحسن بن علي بن شعبة الحراني ، من اعلام القرن الرابع الهجري ، ط ٢ ، ١٤٠٤ هـ ، مؤسسة الناشر التابعة لجماعة المدرسين ، قم .
- ٦. التعريفات ، الجرجاني علي بن محمد الشريف الحنفي ، ت ٨١٦ هـ ، تحقيق وزيدة الدكتور محمد بن عبد الرحمن المرعشي ، دار النفائس ، بيروت .
- ٧. ثواب الاعمال وعقاب الاعمال ، الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمي ، الأمالي ، تحقيق قسم الدراسات الاسلامية ، ن مؤسسة البعثة ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١٧ هـ .
- ٨. حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوني الغربي ، محمد فتح عثمان ، دار الشروق ، ١٩٨٢ م .
- ٩. حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام وعلان الامم المتحدة ، القاهرة ، ١٩٦٣ .
- ١٠. حقوق الانسان في رسالة الحقوق ، الامام زين العابدين ، عبد الخالق حسين احمد ، مجلة كلية التربية الاساسية ، العدد ٦٥ ، بغداد ، ٢٠١٠ م .
- ١١. رسالة الحقوق ، الإمام زين العابدين علي ابن الحسين ، السيد طاهر عيسى درويش ، بيروت ، دار ومكتبة الهلال ، ٢٠٠٤ م .
- ١٢. رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام ، عباس علي الموسوي ، دار المرتضى ، بيروت ، ط ٩ ، ١٤٣١ هـ ، ٢٠١١ م .

١٣. شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين ، صالح مهدي صحين الساعدي ، دار المرتضى ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م .
١٤. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، اسماعيل بن حمادي الجوهري ، تحقيق احمد عبد الغفور عطار ، ط ١ ، القاهرة ، ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٦ م .
١٥. الصحيفة السجادية الكاملة ، زين العابدين عليه السلام ، ط ١ ، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م .
١٦. فهرست أسماء مصنفى الشيعة المشتهر برجال النجاشي ، ٣٧٢-١٤٥٠ هـ ، ابو العباس احمد بن علي بن عباس النجاشي الاسدي الكوفي ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم .
١٧. في رحاب رسالة الحقوق ، نعيم قاسم ، دار المحجة البيضاء ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٣١ هـ - ٢٠١١ م .
١٨. القاموس المحيط ، الفيروز آبادي مجد الدين محمد بين يعقوب ، ت ٨١٧ هـ ، تحقيق يوسف البقاعي ، دار الفكر بيروت ، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م .
١٩. القانون الأخلاقي في رسالة الحقوق ، قدرة الله مشايخي ، ترجمة كمال السيد ، ط ١ ، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م .
٢٠. لسان العرب ، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري ، الناشر ، أدب الحوزة ، قم ، ١٤٠٥ هـ .
٢١. معالم تاريخ الانسانية ، ولز ، ترجمة عبد العزيز جاويد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط ٣ ، القاهرة ، مصر .
٢٢. معجم مفردات الفاظ القرآن ، ابو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني ، ت ٥٠٢ هـ .
٢٣. من لا يحضره الفقيه ، الشيخ الصدوق بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، ت ٣٨١ ، ط ٢ ، ١٤٠٤ هـ ، منشورات جماعة المدرسين .
٢٤. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، محمد بن الحسن الحر العاملي ، ت ١١٠٤ هـ ، دار احياء التراث العربي ، بيروت .

الرسائل والأطاريح :

١. رسالة الحقوق للإمام السجاد والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، دراسة تربوية ومقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، علي فاخر الجزائري